

중요 어휘

1. **실정법(實定法)**: 국가의 입법 기관에 의해 일정한 절차를 거쳐 제정·시행되는 법.

유의어: 성문법(成文法), 제정법(制定法)

반의어: 자연법(自然法)

예문: 시대가 변하면 **실정법**도 그에 맞게 개정되어야 한다.

2. **제정(制定)하다**: 법률이나 규칙 따위를 만들어 정하다.

유의어: 제정(制定)하다, 입법(立法)하다

반의어: 폐지(廢止)하다

예문: 정부는 환경 보호를 위한 새로운 법률을 **제정**했다.

3. **정당성(正當性)**: 어떤 행위나 주장이 올바르고 마땅한 근거를 갖추고 있는 성질.

유의어: 합당성(合當性), 타당성(妥當性)

예문: 국민의 동의 없이 추진된 정책은 **정당성**을 잃기 쉽다.

4. **보편적(普遍的)**: 모든 것에 두루 미치거나 통하는 것.

유의어: 일반적(一般的), 통용적(通用的)

반의어: 특수적(特殊的), 개별적(個別的)

예문: 인간의 존엄성은 **보편적** 가치로서 어느 문화권에서나 존중받아야 한다.

5. **궁극적(窮極的)**: 사물의 근원이나 본질에 이르는 최종적인 것.

유의어: 최종적(最終的), 근본적(根本的)

예문: 교육의 **궁극적** 목적은 인간의 전인적 성장에 있다.

6. **부합(符合)하다**: 서로 꼭 들어맞다.

유의어: 합치(合致)하다, 일치(一致)하다

반의어: 상충(相衝)하다, 어긋나다

예문: 제출된 보고서의 내용이 실제 조사 결과에 **부합**했다.

7. **체계화(體系化)하다**: 일정한 원리에 따라 낱말의 부분을 통일된 조직으로 짜다.

유의어: 조직화(組織化)하다, 정리(整理)하다

예문: 그는 흩어져 있던 연구 자료를 하나의 이론으로 **체계화**했다.

8. **목적론적(目的論的)**: 모든 사물이나 현상이 일정한 목적을 향해 존재하거나 변화한다고 보는 관점에 기반한 것.

예문: 아리스토텔레스는 자연 현상을 **목적론적** 관점에서 해석했다.

9. **공동선(共同善)**: 공동체 구성원 모두에게 이로운 공통의 이익이나 가치.

유의어: 공익(公益), 공공선(公共善)

반의어: 사익(私益)

예문: 민주주의 사회에서 정책은 개인의 이해관계보다 **공동선**을 우선해야 한다.

10. **계승(繼承)하다**: 앞 세대의 사상이나 전통 따위를 이어받다.

유의어: 전승(傳承)하다, 승계(承繼)하다

반의어: 단절(斷絕)하다

예문: 그 학파는 스승의 학문적 전통을 충실히 **계승**하여 발전시켰다.

11. **영원법(永遠法)**: 신이 우주 만물에 부여한 영구불변의 보편적 질서이자 규범.

예문: 중세 철학에서는 모든 법의 궁극적 근원을 **영원법**에서 찾았다.

12. **내재(內在)하다**: 사물이나 현상의 안에 본질적으로 들어 있다.

유의어: 잠재(潛在)하다

반의어: 외재(外在)하다

예문: 인간의 마음속에는 선을 추구하려는 도덕적 감각이 **내재**해 있다.

13. **영위(營爲)하다**: 생활이나 사업 따위를 이끌어 나간다.

유의어: 꾸려 나가다, 경영(經營)하다

예문: 그는 은퇴 후 시골에서 소박한 삶을 **영위**했다.

14. **직관적(直觀的)**: 판단이나 추론에 의하지 않고 대상을 직접적으로 파악하는 것.

유의어: 감각적(感覺的)

반의어: 분석적(分析的), 추론적(推論的)

예문: 그녀는 **직관적** 판단력이 뛰어나 복잡한 상황에서도 빠르게 핵심을 파악했다.

15. **부과(賦課)하다**: 세금이나 의무 따위를 지우다.

유의어: 부여(賦與)하다, 부담(負擔)시키다

반의어: 면제(免除)하다

예문: 정부는 환경 오염을 유발한 기업에 과징금을 **부과**했다.

16. **성찰(省察)**: 자신의 마음이나 행위를 깊이 반성하고 살피.

유의어: 반성(反省)

예문: 깊은 **성찰** 없이 내린 결정은 후회를 남기기 쉽다.

17. **구현(具現)하다**: 어떤 이념이나 가치 따위를 구체적인 형태로 나타내다.

유의어: 실현(實現)하다, 구체화(具體化)하다

예문: 건축가는 자신의 설계 철학을 이번 건물에 충실히 **구현**했다.

18. **국한(局限)되다**: 일정한 범위에 한정되다.

유의어: 한정(限定)되다, 제한(制限)되다

반의어: 확대(擴大)되다

예문: 그 정책의 혜택이 일부 계층에만 **국한**되어 형평성 논란이 일었다.

19. **보편성(普遍性)**: 모든 것에 두루 미치거나 통하는 성질.

유의어: 일반성(一般性), 통용성(通用性)

반의어: 특수성(特殊性), 개별성(個別性)

예문: 과학 법칙은 시간과 장소에 관계없이 **보편성**을 지녀야 한다.

20. **실존적(實存的)**: 현실에 실제로 존재하는 것과 관련된 것. 또는 인간의 구체적 존재 방식에 관한 것.

예문: 전쟁과 죽음의 체험은 그에게 깊은 **실존적** 고민을 안겨 주었다.

21. **부각(浮刻)하다**: 어떤 사물이나 현상을 두드러지게 드러내다.

유의어: 강조(強調)하다, 돋보이다

예문: 이번 사건은 우리 사회의 안전 관리 문제를 **부각**했다.

22. **단죄(斷罪)하다**: 죄를 판단하여 처벌하다.

유의어: 처벌(處罰)하다, 징벌(懲罰)하다

반의어: 면죄(免罪)하다, 사면(赦免)하다

예문: 법원은 공금을 횡령한 관리를 엄정하게 **단죄**했다.

23. **가변적(可變的)**: 바뀌거나 변할 수 있는 성질을 가진 것.

유의어: 유동적(流動的)

반의어: 불변적(不變的), 고정적(固定的)

예문: 기후 조건은 **가변적**이므로 농업 계획도 이에 맞게 유연하게 수립해야 한다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

법은 사회 구성원 간의 갈등을 조정하고 질서를 유지하기 위한 제도적 장치로서, 주로 국가에 의해 제정되고 시행되는 실정법을 중심으로 구성된다. 실정법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범으로, 강제력과 명확한 절차를 통해 사회 질서를 실현한다. 그러나 실정법만으로는 인간 사회의 근본적 정의와 도덕적 정당성을 충분히 설명하기 어렵다. 이러한 한계를 보완하는 개념이 바로 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범인 '자연법'이다. 자연법은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리로, 인간이라면 누구나 인식할 수 있는 옳고 그름의 기준으로 여겨진다. 따라서 자연법은 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준으로 기능하며, ㉠[실정법이 정당성을 가지는 것 역시 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능한 것이다.]

자연법의 철학적 기초는 고대 그리스 스토아학파에 의해 체계화되었으나, 그 이전에도 헤라클레이토스나 소피스트, 아리스토텔레스 등은 인간과 자연의 보편적 질서 속에서 법의 근거를 찾으려 했다. 특히 아리스토텔레스는 인간의 목적론적 본성과 공동선의 실현을 통해 자연적 정의를 논의했으며, 이러한 관점은 후대 자연법사상에 깊은 영향을 주었다. 스토아학파는 이러한 사상을 계승하고 발전시켜, 인간은 자연의 이성적 질서에 순응하며 살아야 하고 그 속에서 선과 정의를 실현해야 한다고 주장하였다. 또한 인간의 이성은 단순한 사고의 도구가 아니라 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력으로 이해되었다. 이 사상은 로마법의 발전 과정에 영향을 주어 자연법이 법적 정당성의 기준으로 자리 잡게 되었고, 중세에는 기독교 신학과 결합하여 신의 창조 질서와 인간 이성의 조화를 중시하는 철학 체계로 발전하였다. 중세의 대표적 철학자 ㉡[토마스 아퀴나스]는 자연법을 영원법의 일부로 보았는데, 그는 영원법을 신이 우주와 인간을 포함한 모든 존재에 부여한 보편적 질서이자 규범으로 보았다. 그러면서 그는 인간이 이성적 존재이기에 선을 추구하고 악을 피하려는 본성 속에서 자연법을 인식할 수 있다고 설명하였다. 따라서 자연법은 단순한 관습이 아니라 세계가 신의 의도에 따라 조화롭게 유지되는 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범이며, 실정법은 이러한 자연법에 부합할 때 비로소 정당성을 가진다고 보았다.

현대에 들어 ㉢[자크 마리탱]은 자연법을 인간 존재의 본질 속에 내재한 내면적 질서로 재해석하였다. 그는 인간이라면 누구나 선을 추구하고 공동체적 삶을 ㉣[영위]하려는 성향을 지니고 있으며, 이성적 추론 이전에 이 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 보았다. 따라서 자연법은 외부에서 강제로 ㉤[부과]되는 규칙이 아니라, 인간이 인간답게 살아가기 위해 스스로 따르는 삶의 원리이다. 마리탱은 또한 자연법이 단순히 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아님을 강조했다. 인간이 자연법을 올바르게 이해하려면 지적 성찰과 교육이 필요하며, 문화적·사회적 조건 역시 중요한 역할을 한다는 것인데, 이는 자연법 자체가 시대나 사회에 따라 변한다는 뜻이 아니라, 자연법이 지닌 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 구체적으로 인식되고 실현되는 방식이 달라질 수 있음을 의미한다. 그는 이를 ㉥[‘존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별’]로 설명하면서, 자연법은 누구에게나 주어져 있지만, 그것이 현실 속에서 ㉦[구현]되기 위해서는 인간의 교육과 도덕적 성숙이 필수적이라고 보았다. 예컨대 인간 존엄이나 자유, 정의와 같은 원리는 누구에게나 내재하지만, 구체적인 제도와 법으로 드러나려면 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰이 뒤따라야 한다는 것이다. 마리탱에게 자연법은 특정 종교나

문화에 ㉧[국한]되지 않는 보편적 규범이며, 이러한 보편성 때문에 근대 이후 인권 개념의 철학적 기초가 되었다. 그는 인권이 단순한 정치적 선언이 아니라, 인간의 본질적 성향과 이성적 본성에서 도출된 자연법의 표현이라고 주장하였다.

㉨[요하네스 메스너]는 마리탱의 자연법 이해를 한 단계 확장하여, 자연법의 사회적 실천과 제도적 구현에 초점을 맞추었다. 그는 인간 본성 안에는 생리적·심리적 차원을 넘어 반드시 실현해야 할 '실존적 목적들'이 내재해 있다고 보았다. 여기에는 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려, 사회적 공익 증진 등이 포함된다. 메스너에 따르면 자연법은 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라, 이러한 실존적 목적들을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다. 예를 들어 노동자의 권리 보장이나 사회적 약자를 위한 복지 정책은 단순한 선택이 아니라, 인간의 실존적 목적을 보장하기 위한 자연법의 요청이다. 따라서 그는 자연법이 공동체 전체의 정의와 질서를 뒷받침하는 구체적인 제도적 기반이 되어야 한다고 주장하였다.

마리탱과 메스너의 자연법 논의는 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 질서로 이해하며, 그것이 사회 속에서 구현되어야 한다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 마리탱은 자연법의 사회적 실현을 '도덕적 성숙이 확산된 결과'로, 메스너는 그것을 '공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제'로 본다는 점에서 차이점을 보인다. 결국 두 관점은 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 ㉩[부각]하며, 인간 존엄성과 사회 정의를 동시에 고려하도록 이끈다는 의의가 있다.

1. 밑글의 서술상 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 개념의 역사적 전개 과정을 통시적으로 서술하면서 현대적 재해석을 병치하고 있다.
- ② 두 학자의 관점을 대립 구도로 배치하여 논쟁의 전개 과정을 중심으로 설명하고 있다.
- ③ 여러 이론의 한계를 순차적으로 지적한 뒤 이를 극복할 수 있는 대안적 관점을 제시하고 있다.
- ④ 실제 사례를 먼저 제시하고 그 사례를 설명하기 위한 이론적 틀을 사후적으로 도입하고 있다.
- ⑤ 하나의 철학적 명제를 설정한 후 귀납적 근거를 축적하여 그 명제의 타당성을 입증하고 있다.

2. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 아리스토텔레스는 인간의 본성이 목적을 향해 존재한다는 관점에서 자연적 정의를 논의하였다.
- ② 스토아학파는 인간의 이성을 보편적 도덕 질서를 인식하는 능력으로 이해하면서 자연법사상을 체계화하였다.
- ③ 아퀴나스에게 자연법은 신의 영원법과 무관하게 인간의 이성만으로 독자적으로 정립된 규범이었다.
- ④ 마리탱은 자연법이 인간의 내면에 본래부터 주어져 있지만, 그 인식과 실현에는 교육과 성찰이 필요하다고 보았다.
- ⑤ 메스너는 자연법이 개인의 양심 차원에 머무르지 않고 사회 구조와 제도를 통해 실질적으로 구현되어야 한다고 보았다.

3. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 자연법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 제정하는 규범이기 때문이다.
- ② 실정법은 강제력과 명확한 절차를 갖추고 있어 그 자체로 도덕적 정당성이 보장되기 때문이다.
- ③ 인간의 이성은 시대와 사회에 따라 달라지는 상대적인 것이므로 법의 정당성도 변화하기 때문이다.
- ④ 자연법은 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 도덕 원리로서 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준으로 기능하기 때문이다.
- ⑤ 실정법이 자연법의 원리를 반영하지 않더라도 입법 절차의 합법성만으로 법적 효력이 인정되기 때문이다.

4. ㉓~㉔에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① ㉓은 자연법의 근거를 인간 본성의 내면적 성향에서 찾았다는 점에서 ㉔과 동일한 인식론적 입장을 취하고 있다.
- ② ㉓은 자연법을 사회 제도로 구현하기 위해 공동체적 연대가 필수적이라는 점을 강조하였다는 점에서 ㉔의 관점을 선취하고 있다.
- ③ ㉓은 자연법이 문화에 따라 인식되는 방식이 달라진다는 점에 주목하여 ㉔의 '존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별'을 비판하고 있다.
- ④ ㉓은 자연법의 근거를 신의 존재 질서에서 찾은 반면, ㉔은 인간의 내면적 성향에서 찾았다는 점에서 자연법의 기원에 대한 설명 방식이 다르다.
- ⑤ ㉓과 ㉔은 자연법의 보편성은 인정하되, 그 실현 방식에서 각각 개인의 도덕적 자율성과 제도적 의무를 강조한다는 점에서 상호 배타적 관계에 있다.

5. ㉔에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 자연법의 보편적 원리 자체는 불변이지만, 각 사회의 문화적 여건에 따라 인식되는 양상은 달라질 수 있다는 것을 의미한다.
- ② 인간 존엄이나 자유 같은 원리가 누구에게나 내재하지만, 이를 제도화하려면 사회적 합의가 필요하다는 점을 뒷받침한다.
- ③ 자연법이 현실에서 구현되기 위해서는 인간의 교육과 도덕적 성숙이 필수적이라는 마리탱의 주장과 연결된다.
- ④ 자연법이 시대에 따라 그 내용 자체가 변화하므로, 보편적 규범으로서의 지위를 유지할 수 없다는 한계를 인정한 것이다.
- ⑤ 자연법의 존재 자체를 부정하는 것이 아니라, 그 인식과 실현의 조건이 역사적으로 다양할 수 있음을 설명한 것이다.

6. <보기>를 바탕으로 밑글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑국에서는 오랜 전통에 따라 특정 신분의 사람들에게만 토지 소유권을 인정하는 법률이 시행되어 왔다. 그러나 최근 갑국의 시민들 사이에서 이 법률이 인간의 평등한 존엄을 침해한다는 비판이 확산되었다. 이에 갑국의 입법 기관은 해당 법률을 폐지하고, 모든 시민에게 동등한 토지 소유권을 보장하는 새로운 법률을 제정하였다.

- ① 마리탱의 관점에서, 기존의 토지 소유권 제한 법률은 자연법의 보편적 원리에 부합하지 않는 실정법에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② 마리탱의 관점에서, 시민들의 비판 확산은 '인식된 자연법'의 수준이 향상된 것으로 해석할 수 있겠군.
- ③ 마리탱의 관점에서, 새로운 법률의 제정은 개인들의 도덕적 성숙이 제도적 변화로 이어진 사례로 볼 수 있겠군.
- ④ 메스너의 관점에서, 새로운 법률의 제정은 인간의 실존적 목적을 사회 제도 속에서 실질적으로 구현한 것에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ 메스너의 관점에서, 기존 법률의 폐지는 시민 개인의 내면적 각성만으로 충분히 달성될 수 있는 과제였다고 볼 수 있겠군.

7. <보기>의 철학자 가, 나의 관점을 ㉠~㉥과 관련하여 평가한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

철학자 가: 인간의 이성이란 역사적 산물이며, 특정 시대와 문화에 의해 형성된 것에 불과하다. 따라서 이성에 근거한 보편적 도덕 질서란 허구이며, 도덕은 각 공동체의 역사적 경험 속에서 형성되는 상대적 규범일 뿐이다.

철학자 나: 자연법이란 지배 계층이 자신들의 권력을 정당화하기 위해 '보편적'이라는 외피를 씌운 이념적 도구에 불과하다. 이 도구는 기존의 불평등 구조를 자연스러운 것으로 위장하여 피지배 계층의 저항을 무력화하는 기능을 수행한다.

- ㉠ ㉠은 자연법의 근거를 신의 영원법에 둬으로써 보편성을 확보하려 했으나, 철학자 나는 그러한 보편성 자체가 권력 정당화의 수단이라고 비판할 수 있겠군.
- ㉡ ㉡은 인간 본성에 내재한 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 보았으나, 철학자 가는 그 직관 자체가 특정 문화의 산물이라고 반박할 수 있겠군.
- ㉢ ㉢은 자연법이 인권 개념의 철학적 기초가 된다고 보았으나, 철학자 나는 인권 개념 역시 특정 집단의 이익을 보편적 가치로 포장한 것이라고 비판할 수 있겠군.
- ㉣ ㉣은 자연법을 사회 제도 속에서 실질적으로 구현해야 한다고 보았는데, 철학자 가는 그 구현의 기준이 되는 자연법 자체가 역사적으로 구성된 것이라고 비판할 수 있겠군.
- ㉤ ㉠, ㉡, ㉢은 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범으로 보았는데, 철학자 가와 나는 모두 도덕이 시대에 따라 내용이 달라지는 가변적 질서라는 점에서 공통된다고 볼 수 있겠군.

8. ㉡~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ㉡ ㉡: 생활이나 사업 따위를 이끌어 나가다.
- ㉢ ㉢: 세금이나 의무 따위를 지우다.
- ㉣ ㉣: 어떤 내용을 구체적인 사실로 나타나게 하다.
- ㉤ ㉤: 일정한 범위나 부분으로 한정되다.
- ㉥ ㉥: 어떤 부분을 특별히 강하게 주장하거나 내세우다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

법은 사회 구성원 간의 갈등을 조정하고 질서를 유지하기 위한 제도적 장치로서, 주로 국가에 의해 제정되고 시행되는 ㉠[실정법]을 중심으로 구성된다. 실정법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범으로, 강제력과 명확한 절차를 통해 사회 질서를 실현한다. 그러나 실정법만으로는 인간 사회의 근본적 정의와 도덕적 정당성을 충분히 설명하기 어렵다. 이러한 한계를 보완하는 개념이 바로 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범인 '자연법'이다. ㉡[자연법]은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리로, 인간이라면 누구나 인식할 수 있는 옳고 그름의 기준으로 여겨진다. 따라서 자연법은 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준으로 기능하며, 실정법이 정당성을 가지는 것 역시 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능한 것이다.

자연법의 철학적 기초는 고대 그리스 스토아학파에 의해 체계화되었으나, 그 이전에도 헤라클레이토스나 소피스트, 아리스토텔레스 등은 인간과 자연의 보편적 질서 속에서 법의 근거를 찾으려 했다. 특히 아리스토텔레스는 인간의 목적론적 본성과 공동선의 실현을 통해 자연적 정의를 논의했으며, 이러한 관점은 후대 자연법사상에 깊은 영향을 주었다. 스토아학파는 이러한 사상을 계승하고 발전시켜, 인간은 자연의 이성적 질서에 순응하며 살아야 하고 그 속에서 선과 정의를 실현해야 한다고 주장하였다. 또한 인간의 이성은 단순한 사고의 도구가 아니라 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력으로 이해되었다. 이 사상은 로마법의 발전 과정에 영향을 주어 자연법이 법적 정당성의 기준으로 자리 잡게 되었고, 중세에는 기독교 신학과 결합하여 신의 창조 질서와 인간 이성의 조화를 중시하는 철학 체계로 발전하였다. 중세의 대표적 철학자 토마스 아퀴나스는 자연법을 영원법의 일부로 보았는데, 그는 영원법을 신이 우주와 인간을 포함한 모든 존재에 부여한 보편적 질서이자 규범으로 보았다. 그러면서 그는 인간이 이성적 존재이기에 선을 추구하고 악을 피하려는 본성 속에서 자연법을 인식할 수 있다고 설명하였다. 따라서 자연법은 단순한 관습이 아니라 세계가 신의 의도에 따라 조화롭게 유지되는 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범이며, 실정법은 이러한 자연법에 부합할 때 비로소 정당성을 가진다고 보았다.

현대에 들어 자크 마리탱은 자연법을 인간 존재의 본질 속에 내재한 내면적 질서로 재해석하였다. 그는 인간이라면 누구나 선을 추구하고 공동체적 삶을 영위하려는 성향을 지니고 있으며, 이성적 추론 이전에 이 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 보았다. 따라서 자연법은 외부에서 강제로 부과되는 규칙이 아니라, 인간이 인간답게 살아가기 위해 스스로 따르는 삶의 원리이다. 마리탱은 또한 자연법이 단순히 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아님을 강조했다. ㉢[인간이 자연법을 올바르게 이해하려면 지적 성찰과 교육이 필요하며, 문화적·사회적 조건 역시 중요한 역할을 한다는 것인데, 이는 자연법 자체가 시대나 사회에 따라 변한다는 뜻이 아니라, 자연법이 지닌 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 구체적으로 인식되고 실현되는 방식이 달라질 수 있음을 의미한다.] 그는 이를 '존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별'로 설명하면서, 자연법은 누구에게나 주어져 있지만, 그것이 현실 속에서 구현되기 위해서는 인간의 교육과 도덕적 성숙이 필수적이라고 보았다. 예컨대 인간 존엄이나 자유, 정의와 같은 원리는 누구에게나 내재하지만, 구체적인 제도와 법으로 드러내려면 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰이 뒤따라야 한다는 것이다. 마리탱에게 자연법은 특정 종교나 문화에 국한되지

않는 보편적 규범이며, 이러한 보편성 때문에 근대 이후 인권 개념의 철학적 기초가 되었다. 그는 인권이 단순한 정치적 선언이 아니라, 인간의 본질적 성향과 이성적 본성에서 도출된 자연법의 표현이라고 주장하였다.

요하네스 메스너는 마리탱의 자연법 이해를 한 단계 확장하여, 자연법의 사회적 실천과 제도적 구현에 초점을 맞추었다. 그는 인간 본성 안에는 생리적·심리적 차원을 넘어 반드시 실현해야 할 '실존적 목적들'이 내재해 있다고 보았다. 여기에는 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려, 사회적 공익 증진 등이 포함된다. ㉣[메스너에 따르면 자연법은 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라, 이러한 실존적 목적들을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다.] 예를 들어 노동자의 권리 보장이나 사회적 약자를 위한 복지 정책은 단순한 선택이 아니라, 인간의 실존적 목적을 보장하기 위한 자연법의 요청이다. 따라서 그는 자연법이 공동체 전체의 정의와 질서를 뒷받침하는 구체적인 제도적 기반이 되어야 한다고 주장하였다.

마리탱과 메스너의 자연법 논의는 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 질서로 이해하며, 그것이 사회 속에서 구현되어야 한다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 마리탱은 자연법의 사회적 실현을 '도덕적 성숙이 확산된 결과'로, 메스너는 그것을 '공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제'로 본다는 점에서 차이점을 보인다. 결국 두 관점은 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 부각하며, 인간 존엄성과 사회 정의를 동시에 고려하도록 이끈다는 의의가 있다.

9. 밑줄에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 실정법의 기원을 밝히기 위해 다양한 가설을 검증하는 과정을 서술하고 있다.
- ② 자연법에 대한 서로 대립하는 학자들의 논쟁 과정을 시간 순서에 따라 재구성하고 있다.
- ③ 자연법의 한계를 지적한 뒤 이를 보완할 수 있는 새로운 법 이론을 대안으로 제시하고 있다.
- ④ 자연법이라는 특정 개념의 철학적 기초와 발전 과정을 설명하고 현대적 논의를 제시하고 있다.
- ⑤ 실정법과 자연법의 공통점을 분석하여 양자를 통합하는 상위 개념을 도출하고 있다.

10. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 실정법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범으로, 강제력을 통해 사회 질서를 실현한다.
- ② 아리스토텔레스의 자연적 정의에 대한 논의는 후대 자연법사상의 발전에 영향을 주었다.
- ③ 스토아학파는 이성을 단순한 사고의 도구로 보며, 자연의 질서와 무관하게 선과 정의의 기준을 수립할 수 있다고 보았다.
- ④ 아퀴나스는 자연법이 단순한 관습이 아니라 신의 의도에 따른 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범이라고 보았다.
- ⑤ 마리탱은 인권을 단순한 정치적 선언이 아니라 인간의 본질적 성향에서 도출된 자연법의 표현으로 이해하였다.

11. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 입법 기관에 의해 제정되는 규범이고, ㉡은 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범이다.
- ② ㉠이 정당성을 갖추려면 ㉡의 원리에 부합해야 하므로, ㉠은 ㉡의 정당성을 판단하는 기준이 된다.
- ③ ㉠은 강제력과 명확한 절차를 통해 사회 질서를 실현하지만, ㉡은 도덕적 정당성의 기준으로 기능한다.
- ④ ㉠은 사회의 구체적 상황에 따라 그 내용이 달라지지만, ㉡은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리이다.
- ⑤ ㉠은 ㉡과 별개로 독자적인 도덕적 정당성을 가지므로, ㉡에 어긋나더라도 ㉠의 법적 효력은 온전히 유지된다.

12. ㉢에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 자연법의 내용은 시대와 사회의 변화에 따라 근본적으로 달라진다.
- ② 인간의 이성적 추론 능력은 문화적·사회적 조건에 의해 영향을 받지 않는다.
- ③ 자연법은 인간의 본능으로서 의식적 노력 없이도 저절로 인식되고 실현된다.
- ④ 자연법의 보편적 원리 자체는 불변이지만, 그것을 인식하고 실현하는 인간의 조건은 가변적이다.
- ⑤ 자연법의 인식은 오직 종교적 계시를 통해서만 가능하며, 세속적 교육은 이에 기여하지 못한다.

13. ㉣에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣는 자연법이 추상적 원리에 머무르지 않고 사회적 현실 속에서 제도화되어야 한다는 주장을 담고 있다.
- ② ㉣에서 말하는 '실존적 목적들'에는 자기 보존, 자녀의 교육, 타인에 대한 배려 등이 포함된다.
- ③ ㉣는 노동자의 권리 보장이나 복지 정책이 자연법의 요청에 해당한다는 주장의 논거가 된다.
- ④ ㉣에 따르면 자연법의 실현은 개인의 도덕적 성숙이 확산된 결과로서 자연스럽게 달성되는 것이다.
- ⑤ ㉣는 마리탱이 자연법을 인간의 내면적 질서로 본 것에서 한 단계 더 나아가 사회 구조에서의 실질적 구현을 강조하는 것이다.

14. <보기>를 ㉠, ㉡과 연관하여 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

을국에서는 정부가 국가 안보를 명분으로 입법 절차를 거쳐 특정 소수 민족의 이동의 자유와 거주지 선택권을 제한하는 법률을 제정하였다. 이 법률에 따라 해당 소수 민족은 지정된 구역에서만 거주할 수 있으며, 이를 위반하면 처벌을 받게 되었다. 이후 국제 인권 단체들은 이 법률이 인간의 기본적 자유와 존엄을 침해한다며 을국 정부를 비판하였다.

- ① 을국 정부가 제정한 법률은 입법 기관에 의해 만들어진 강제력을 가진 ㉠에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② 을국 정부의 법률은 입법 절차를 거쳤으므로 형식적으로는 유효한 ㉠이라고 볼 수 있겠군.
- ③ 국제 인권 단체들의 비판은 을국의 법률이 인간의 기본적 자유라는 ㉡의 원리에 어긋난다는 인식을 반영한 것으로 볼 수 있겠군.
- ④ 을국의 법률은 ㉠으로서의 형식적 요건을 갖추었으므로 ㉡의 기준에 의해서도 그 정당성이 인정된다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ 국제 인권 단체들이 을국의 법률을 비판한 것은 ㉠이 ㉡에 부합하지 않을 때 그 정당성이 부정될 수 있음을 보여 주는 사례라고 볼 수 있겠군.

15. 밑글을 바탕으로 <보기>의 상황에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

병국에서는 환경 오염으로 인해 주민들의 건강이 심각하게 위협받고 있다. 그러나 병국의 현행 법률에는 기업의 오염 물질 배출을 효과적으로 규제할 수 있는 조항이 없다. 이에 일부 시민 단체들은 인간의 생명과 건강을 보호하는 것이 법의 근본적 의무라며 새로운 환경 규제 법률의 제정을 요구하고 있다.

- ① 마리탱의 관점에서, 인간의 생명과 건강의 보호는 인간 본성에 내재한 자연법의 보편적 원리에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② 마리탱의 관점에서, 시민 단체들의 요구는 자연법의 원리가 사회구성원들의 도덕적 성찰을 통해 구체적으로 인식된 결과라고 볼 수 있겠군.
- ③ 메스너의 관점에서, 환경 규제 법률의 부재는 인간의 실존적 목적인 자기 보존을 사회 제도가 실질적으로 보장하지 못하고 있는 상태라고 볼 수 있겠군.
- ④ 메스너의 관점에서, 새로운 환경 규제 법률의 제정은 자연법의 요청을 사회 구조와 제도 속에서 구현하는 과정에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ 메스너의 관점에서, 환경 규제 법률이 제정되지 않더라도 시민 개인의 양심적 자각만으로 자연법의 요청은 충분히 실현된다고 볼 수 있겠군.

16. 위글의 마리탱과 메스너의 관점을 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 마리탱과 메스너 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 질서로 이해하고 있다.
- ② 마리탱은 자연법의 사회적 실현에서 개인의 도덕적 성숙을 중시하고, 메스너는 공동체의 제도적 노력을 중시한다.
- ③ 마리탱은 자연법의 인식에 교육과 성찰이 필요하다고 본 반면, 메스너는 자연법이 인간의 본능으로서 별도의 인식 과정 없이 작동한다고 보았다.
- ④ 메스너가 말하는 '실존적 목적들'은 마리탱이 인간 본성에 내재한다고 본 선을 추구하려는 성향과 연결될 수 있다.
- ⑤ 두 관점은 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 각각 부각하며 상호 보완적 관계에 있다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

법은 사회 구성원 간의 갈등을 조정하고 질서를 유지하기 위한 제도적 장치로서, 주로 국가에 의해 제정되고 시행되는 실정법을 중심으로 구성된다. 실정법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범으로, 강제력과 명확한 절차를 통해 사회 질서를 실현한다. 그러나 실정법만으로는 인간 사회의 근본적 정의와 도덕적 정당성을 충분히 설명하기 어렵다. 이러한 한계를 보완하는 개념이 바로 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범인 '자연법'이다. 자연법은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리로, 인간이라면 누구나 인식할 수 있는 옳고 그름의 기준으로 여겨진다. 따라서 자연법은 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준으로 기능하며, 실정법이 정당성을 가지는 것 역시 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능한 것이다.

자연법의 철학적 기초는 고대 그리스 스토아학파에 의해 체계화되었으나, 그 이전에도 헤라클레이토스나 소피스트, 아리스토텔레스 등은 인간과 자연의 보편적 질서 속에서 법의 근거를 찾으려 했다. 특히 아리스토텔레스는 인간의 목적론적 본성과 공동선의 실현을 통해 자연적 정의를 논의했으며, 이러한 관점은 후대 자연법사상에 깊은 영향을 주었다. 스토아학파는 이러한 사상을 계승하고 발전시켜, ㉠[인간은 자연의 이성적 질서에 순응하며 살아야 하고 그 속에서 선과 정의를 실현해야 한다고 주장하였다.] 또한 인간의 이성은 단순한 사고의 도구가 아니라 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력으로 이해되었다. 이 사상은 로마법의 발전 과정에 영향을 주어 자연법이 법적 정당성의 기준으로 자리 잡게 되었고, 중세에는 기독교 신학과 결합하여 신의 창조 질서와 인간 이성의 조화를 중시하는 철학 체계로 발전하였다. 중세의 대표적 철학자 토마스 아퀴나스는 자연법을 영원법의 일부로 보았는데, 그는 영원법을 신이 우주와 인간을 포함한 모든 존재에 부여한 보편적 질서이자 규범으로 보았다. 그러면서 그는 ㉡[인간이 이성적 존재이기에 선을 추구하고 악을 피하려는 본성 속에서 자연법을 인식할 수 있다]고 설명하였다. 따라서 자연법은 단순한 관습이 아니라 세계가 신의 의도에 따라 조화롭게 유지되는 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범이며, 실정법은 이러한 자연법에 부합할 때 비로소 정당성을 가진다고 보았다.

현대에 들어 자크 마리탱은 자연법을 인간 존재의 본질 속에 내재한 내면적 질서로 재해석하였다. 그는 인간이라면 누구나 선을 추구하고 공동체적 삶을 영위하려는 성향을 지니고 있으며, ㉢[이성적 추론 이전에 이 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다]고 보았다. 따라서 자연법은 외부에서 강제로 부과되는 규칙이 아니라, 인간이 인간답게 살아가기 위해 스스로 따르는 삶의 원리이다. 마리탱은 또한 자연법이 단순히 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아님을 강조했다. 인간이 자연법을 올바르게 이해하려면 지적 성찰과 교육이 필요하며, 문화적·사회적 조건 역시 중요한 역할을 한다는 것인데, 이는 자연법 자체가 시대나 사회에 따라 변한다는 뜻이 아니라, 자연법이 지닌 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 구체적으로 인식되고 실현되는 방식이 달라질 수 있음을 의미한다. 그는 이를 '존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별'로 설명하면서, 자연법은 누구에게나 주어져 있지만, 그것이 현실 속에서 구현되기 위해서는 인간의 교육과 도덕적 성숙이 필수적이라고 보았다. 예컨대 인간 존엄이나 자유, 정의와 같은 원리는 누구에게나 내재하지만, 구체적인 제도와 법으로 드러내려면 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰이 뒤따라야 한다는 것이다. 마리탱에게 자연법은 특정 종교나 문화에 국한되지

않는 보편적 규범이며, 이러한 보편성 때문에 근대 이후 인권 개념의 철학적 기초가 되었다. 그는 인권이 단순한 정치적 선언이 아니라, 인간의 본질적 성향과 이성적 본성에서 도출된 자연법의 표현이라고 주장하였다.

요하네스 메스너는 마리탱의 자연법 이해를 한 단계 확장하여, 자연법의 사회적 실천과 제도적 구현에 초점을 맞추었다. 그는 인간 본성 안에는 생리적·심리적 차원을 넘어 반드시 실현해야 할 ㉣[‘실존적 목적들’]이 내재해 있다고 보았다. 여기에는 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려, 사회적 공익 증진 등이 포함된다. 메스너에 따르면 자연법은 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라, 이러한 실존적 목적들을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다. 예를 들어 노동자의 권리 보장이나 사회적 약자를 위한 복지 정책은 단순한 선택이 아니라, 인간의 실존적 목적을 보장하기 위한 자연법의 요청이다. 따라서 그는 자연법이 공동체 전체의 정의와 질서를 뒷받침하는 구체적인 제도적 기반이 되어야 한다고 주장하였다.

마리탱과 메스너의 자연법 논의는 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 질서로 이해하며, 그것이 사회 속에서 구현되어야 한다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 마리탱은 자연법의 사회적 실현을 ㉤[‘도덕적 성숙이 확산된 결과’]로, 메스너는 그것을 ㉥[‘공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제’]로 본다는 점에서 차이점을 보인다. 결국 두 관점은 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 부각하며, 인간 존엄성과 사회 정의를 동시에 고려하도록 이끈다는 의의가 있다.

17. 밑줄에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① 자연법의 철학적 기초를 최초로 체계화한 것은 아리스토텔레스이며, 스토아학파는 이를 비판적으로 극복하였다.
- ② 로마법의 발전은 스토아학파의 자연법사상과 무관하게 독자적인 법적 전통에 의해 이루어졌다.
- ③ 아퀴나스는 자연법이 인간의 이성으로 인식될 수 있으므로 영원법과는 별개의 영역에 속한다고 보았다.
- ④ 마리탱은 자연법의 인식에 이성적 추론보다 인간의 내면적 성향이 선행한다고 보면서도 자연법이 본능은 아님을 강조하였다.
- ⑤ 메스너는 자연법의 사회적 구현을 개인의 도덕적 성숙이 확산된 결과로 보며 제도적 접근을 경계하였다.

18. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 인간은 자연의 질서와 무관하게 독립적인 이성을 통해 자신만의 도덕 기준을 수립할 수 있는 존재이기 때문이다.
- ② 인간의 이성은 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력이므로, 이성에 따라 자연의 질서에 순응하는 것이 선과 정의의 실현에 부합하기 때문이다.
- ③ 자연의 질서는 인간의 이성과 대립하는 것이므로, 인간이 자연에 순응함으로써 이성의 한계를 극복할 수 있기 때문이다.
- ④ 인간이 자연의 질서를 거스를 경우 자연법에 의한 물리적 제재가 가해지므로, 순응이 불가피하기 때문이다.
- ⑤ 인간은 본능적으로 자연의 질서를 따르도록 프로그래밍되어 있으므로, 이성적 판단 없이도 선과 정의가 실현되기 때문이다.

19. ㉠과 ㉡을 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠에서 자연법 인식의 근거는 인간이 이성적 존재라는 점에 있고, ㉡에서는 인간이 선을 추구하려는 내면적 성향에 있다.
- ② ㉠에서 자연법 인식은 선을 추구하고 악을 피하려는 본성을 통해 이루어지고, ㉡에서는 이성적 추론 이전의 직관적 과정을 통해 이루어진다.
- ③ ㉠은 자연법을 신이 부여한 영원법의 일부로 파악하는 맥락 속에 있고, ㉡은 자연법을 인간 존재의 본질에 내재한 내면적 질서로 재해석하는 맥락 속에 있다.
- ④ ㉠과 ㉡ 모두 인간이 자연법을 인식할 수 있는 존재라는 점에서는 공통되지만, 그 인식의 경로와 근거에 대한 설명 방식이 다르다.
- ⑤ ㉠은 자연법 인식이 문화적·사회적 조건에 의해 달라질 수 있음을 전제하고 있고, ㉡은 자연법 인식이 교육과 성찰을 통해서만 가능하다고 본다.

20. ㉢에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉢은 인간 본성 안에 생리적·심리적 차원을 넘어 반드시 실현해야 할 목적들로서 내재해 있다.
- ② ㉢에는 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려, 사회적 공익 증진 등이 포함된다.
- ③ ㉢은 개인의 양심 차원에서 자각되는 것으로 충분하며, 반드시 사회 제도를 통해 실현될 필요는 없다.
- ④ ㉢을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 것이 메스너가 말하는 자연법의 핵심 기능이다.
- ⑤ 노동자의 권리 보장이나 복지 정책은 ㉢을 보장하기 위한 자연법의 요청에 해당한다.

21. ㉣와 ㉤에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣는 자연법의 사회적 실현이 개인의 내면적 각성과 도덕적 자각에서 비롯된다고 보는 마리탱의 인식을 나타낸다.
- ② ㉣는 자연법의 사회적 실현이 공동체 차원의 제도적 노력을 통해 달성되어야 한다고 보는 메스너의 인식을 나타낸다.
- ③ ㉣에 따르면 자연법이 사회적으로 실현되려면 사회 구성원들의 도덕적 성찰과 합의가 선행되어야 한다.
- ④ ㉣에 따르면 사회 제도와 정책은 개인의 도덕적 성숙과 무관하게 자연법의 가치를 독자적으로 창출할 수 있다.
- ⑤ ㉣와 ㉤는 모두 자연법이 인간 존엄성과 사회 정의를 동시에 포괄하는 성격을 가진다는 공통된 인식을 전제하고 있다.

22. <보기>를 바탕으로 뒷글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

정국에서는 급격한 산업화 과정에서 아동 노동이 만연하였으나, 이를 규제하는 법률이 존재하지 않았다. 이에 일부 지식인과 종교 지도자들이 아동의 건강한 성장과 교육받을 권리가 인간의 본성에 근거한 기본적 가치임을 주장하며 사회적 논의를 촉발하였다. 이러한 논의가 확산되면서 정국의 입법 기관은 아동 노동을 금지하고 의무 교육을 보장하는 법률을 제정하였다.

- ① 마리탱의 관점에서, 아동의 건강한 성장과 교육받을 권리는 인간 본성에 내재한 자연법의 보편적 원리에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② 마리탱의 관점에서, 지식인과 종교 지도자들의 주장은 자연법의 보편적 원리가 지적 성찰을 통해 구체적으로 인식된 사례에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ③ 마리탱의 관점에서, 사회적 논의의 확산은 '인식된 자연법'의 수준이 높아지면서 도덕적 성숙이 사회적으로 확산된 과정으로 해석할 수 있겠군.
- ④ 메스너의 관점에서, 아동 노동 금지와 의무 교육 보장 법률의 제정은 인간의 실존적 목적을 사회 제도를 통해 실질적으로 구현한 사례에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ⑤ 메스너의 관점에서, 지식인과 종교 지도자들의 개인적 성찰만으로도 아동 노동 문제는 제도적 개입 없이 해결될 수 있었다고 볼 수 있겠군.

23. <보기>의 입장에서 윗글의 아퀴나스, 마리탱, 메스너의 주장에 대해 반응한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

철학자 X: 모든 도덕적 판단은 그것이 내려지는 사회의 역사적·문화적 맥락에 의해 결정된다. 한 사회에서 옳다고 여겨지는 것이 다른 사회에서는 그렇지 않을 수 있으므로, 모든 인간에게 공통되는 보편적 도덕 원리란 존재하지 않는다.

철학자 Y: 도덕이란 사회적 권력관계의 산물이다. '보편적'이라고 주장되는 도덕 원리는 실제로는 지배 세력이 자신의 이익을 영속화하기 위해 구축한 이념적 장치에 불과하며, 피지배 계층에게 복종을 내면화시키는 기능을 수행한다.

- ① 철학자 X는 아퀴나스가 자연법을 신의 영원법에 근거한 보편적 질서로 본 것에 대해, 그러한 보편성은 특정 종교적 전통에서 비롯된 역사적 산물이라고 비판할 수 있겠군.
- ② 철학자 X는 마리탱이 자연법의 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 인식되는 방식이 달라질 수 있다고 본 점에 대해, 인식 방식뿐 아니라 원리의 내용 자체가 문화에 의해 결정된다고 반박할 수 있겠군.
- ③ 철학자 Y는 마리탱이 자연법을 인권 개념의 철학적 기초로 본 것에 대해, 인권 개념 자체가 특정 집단의 이해관계를 보편적 가치로 위장한 것이라고 비판할 수 있겠군.
- ④ 철학자 Y는 메스너가 자연법을 사회 제도 속에서 구현해야 한다고 본 것에 대해, 그 제도화 과정이 기존 권력 구조를 정당화하는 수단으로 전락할 수 있다고 비판할 수 있겠군.
- ⑤ 철학자 X와 Y는 모두 자연법을 시대적 상황에 따라 내용이 달라지는 가변적 질서로 본다는 점에서 아퀴나스, 마리탱, 메스너와 공통된 인식을 가지고 있다고 볼 수 있겠군.

24. 윗글을 바탕으로 할 때, "만약 인간에게 선을 추구하려는 본성이 존재하지 않는다면"이라는 가정이 성립할 경우에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 아퀴나스의 관점에서, 인간은 자연법을 인식할 수 있는 근거를 상실하게 되므로 자연법이 인간에게 적용되는 도덕적 규범으로서의 지위를 유지하기 어려울 것이다.
- ② 마리탱의 관점에서, 인간이 자연법을 직관적으로 인식할 수 있는 경로가 사라지므로 자연법의 보편적 인식 가능성이 부정될 것이다.
- ③ 마리탱의 관점에서, 인간 존엄이나 자유, 정의와 같은 원리가 인간에게 내재한다는 주장이 성립하기 어려워지므로 인권의 철학적 기초가 약화될 것이다.
- ④ 메스너의 관점에서, 인간 본성에 내재한 실존적 목적들의 근거가 소멸하므로 자연법이 사회 제도의 윤리적 기반으로 기능하기 어려울 것이다.
- ⑤ 메스너의 관점에서, 인간에게 선을 추구하려는 본성이 없더라도 사회 구조와 제도의 강제력만으로 자연법의 실존적 목적들은 온전히 실현될 수 있을 것이다.

정답 및 해설

1. 정답: ①

정답 해설: 이 글은 자연법 개념의 철학적 기초를 고대 그리스 헤라클레이토스, 소피스트, 아리스토텔레스에서 출발하여 스토아학파, 로마법, 중세 아퀴나스로 이어지는 통시적 전개를 서술한 뒤, 현대의 마리탱과 메스너에 의한 재해석을 병치하고 있다.

오답 해설:

② 마리탱과 메스너는 대립 관계가 아니라 상호 보완적 관계이며 논쟁의 과정은 드러나지 않는다.

③ 각 이론의 한계를 순차적으로 지적하거나 대안을 모색하는 서술 방식은 나타나지 않는다.

④ 사례를 먼저 제시한 후 이론을 도입하는 방식이 아니라, 개념 정의 후 역사적 전개를 서술하고 있다.

⑤ 하나의 명제를 설정하고 귀납적 근거를 축적하는 방식이 아니라, 자연법 개념의 변천을 설명하고 있다.

2. 정답: ③

정답 해설: 2문단에 따르면 아퀴나스는 자연법을 영원법의 일부로 보았으며, 영원법을 신이 모든 존재에 부여한 보편적 질서로 보았다. 따라서 자연법이 신의 영원법과 무관하게 독자적으로 정립된 규범이라는 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 2문단에서 아리스토텔레스가 인간의 목적론적 본성과 공동선의 실현을 통해 자연적 정의를 논했다고 하였다.

② 2문단에서 스토아학파가 인간의 이성을 보편적 도덕 질서를 인식하는 능력으로 이해했고, 자연법의 철학적 기초를 체계화했다고 하였다.

④ 3문단에서 마리탱이 자연법은 인간 본질 속에 내재하지만 지적 성찰과 교육이 필요하다고 보았다고 하였다.

⑤ 4문단에서 메스너가 자연법은 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다고 보았다고 하였다.

3. 정답: ④

정답 해설: 1문단에서 자연법은 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범이며 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준으로 기능한다고 하였다. 이것이 실정법이 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 정당성을 가지는 이유이다.

오답 해설:

① 자연법은 입법 기관이 제정하는 규범이 아니라 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범이다.

② 실정법이 강제력과 절차를 갖추고 있다는 것만으로 도덕적 정당성이 보장되지 않는다.

③ 지문에서 이성이 시대와 사회에 따라 달라진다고 서술하지 않았다. 자연법은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리이다.

⑤ 지문에 따르면 실정법은 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 정당성을 가지므로, 입법 절차의 합법성만으로 정당성이 인정되는 것은 아니다.

4. 정답: ④

정답 해설: 2문단에 따르면 ㉠ 아퀴나스는 자연법을 신이 부여한 영원법의 일부인 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범으로 보았고, 3문단에 따르면 ㉡ 마리탱은 자연법을 인간 존재의 본질 속에 내재한 내면적 질서로 재해석하였다. 따라서 자연법의 기원에 대한 설명 방식이 다르다.

오답 해설:

① ㉠은 자연법의 근거를 신의 영원법에 두었고 ㉡은 인간 본성의 내면적 성향에 두었으므로 동일한 인식론적 입장이라 할 수 없다.

② ㉡이 강조한 것은 도덕적 성숙의 확산이지 공동체적 연대가 아니며, ㉠의 제도적 실현 관점은 구별된다.

③ ㉠은 ㉡의 구별을 비판한 것이 아니라 ㉡의 이해를 확장하여 제도적 구현에 초점을 맞추었다.

⑤ 5문단에서 두 관점이 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대를 동시에 고려하도록 이끈다는 의미가 있다고 하였으므로 상호 배타적 관계가 아니라 보완적 관계이다.

5. 정답: ④

정답 해설: 3문단에 따르면 '존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별'은 자연법 자체가 시대나 사회에 따라 변한다는 뜻이 아니라, 자연법의 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 인식되고 실현되는 방식이 달라질 수 있음을 의미한다. 따라서 자연법의 내용 자체가 변화한다는 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 3문단에서 자연법의 보편적 원리가 각 사회의 문화적 여건 속에서 인식되는 방식이 달라질 수 있다고 하였다.

② 3문단에서 구체적인 제도와 법으로 드러나려면 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰이 뒤따라야 한다고 하였다.

③ 3문단에서 자연법이 현실에서 구현하려면 인간의 교육과 도덕적 성숙이 필수적이라고 보았다고 하였다.

⑤ 이 구별은 자연법의 존재를 부정하는 것이 아니라 인식 조건의 다양성을 설명한 것이다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: 메스너는 자연법의 사회적 실현을 '공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제'로 보았다. 따라서 개인의 내면적 각성만으로 충분하다고 보는 것은 메스너가 아닌 마리탱의 관점에 가까우며, 메스너의 입장에서 법률의 폐지와 새로운 법률의 제정은 공동체의 제도적 실현을 통해 이루어지는 것이다.

오답 해설:

① 마리탱에게 자연법은 보편적 규범이므로 신분에 따른 차별적 법률은 자연법에 부합하지 않는 실정법이라 볼 수 있다.

② 시민들이 인간의 평등한 존엄을 인식하게 된 것은 자연법의 보편적 원리에 대한 인식 수준이 향상된 것으로 해석할 수 있다.

③ 5문단에서 마리탱은 자연법의 사회적 실현을 도덕적 성숙이 확산된 결과로 보았으므로 적절하다.

④ 4문단에서 메스너는 자연법이 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현되어야 한다고 보았으므로 적절하다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 선지 ㉠에서 철학자 '가'는 도덕을 "각 공동체의 역사적 경험 속에서 형성되는 상대적 규범"으로 보았으므로, 도덕을 시대에 따라 내용이 달라지는 가변적 질서로 파악했다고 볼 수 있다. 그러나 철학자 '나'는 자연법을 지배 계층이 기존의 불평등 구조를 정당화하기 위해 '보편성'이라는 외피를 씌운 이념적 도구로 비판할 뿐, <보기>의 내용만으로는 '나'가 도덕을 시대에 따라 내용이 달라지는 가변적 질서로 파악하는지는 확인할 수 없다. 따라서 철학자 가와 나가 모두 가변적 질서라는 점에서 공통된다고 본 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㉠이 신의 영원법에 근거하여 자연법의 보편성을 확보하려 한 것에 대해, 철학자 나 는 보편성 자체가 권력 정당화의 수단이라고 비판할 수 있다.

② ㉠이 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 본 것에 대해, 철학자 가 는 그 직관이 특정 문화의 산물이라고 반박할 수 있다.

③ ㉠이 인권의 철학적 기초가 자연법이라고 본 것에 대해, 철학자 나 는 인권 개념 역시 특정 집단의 이익을 보편화한 것이라고 비판할 수 있다.

④ ㉠이 자연법의 제도적 구현을 주장한 것에 대해, 철학자 가 는 그 기준이 되는 자연법이 역사적으로 구성된 것이라고 비판할 수 있다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: '부각(浮刻)하다'의 표준국어대사전상 사전적 의미는 '어떤 사물을 특징지어 두드러지게 하다.' 또는 '주목받는 사람, 사물, 문제 따위로 나타나다.'이다. '어떤 부분을 특별히 강하게 주장하거나 내세우다.'는 '강조(強調)하다'의 사전적 의미이므로 ㉡의 사전적 의미로 적절하지 않다.

오답 해설:

① '영위(營爲)하다'는 '생활이나 사업 따위를 이끌어 나간다.'라는 뜻으로 적절하다.

② '부과(賦課)하다'는 '세금이나 의무 따위를 지우다.'라는 뜻으로 적절하다.

③ '구현(具現)하다'는 '어떤 내용을 구체적인 사실로 나타내게 하다.'라는 뜻으로 적절하다.

④ '국한(局限)되다'는 '일정한 범위나 부분으로 한정되다.'라는 뜻으로 적절하다.

9. 정답: ④

정답 해설: 이 글은 고대 그리스의 헤라클레이토스, 소피스트, 아리스토텔레스에서 스토아학파, 로마법, 중세 아퀴나스에 이르는 자연법의 철학적 기초와 발전 과정을 설명하고, 현대의 마리탱과 메스너에 의한 재해석이라는 현대적 논의를 제시하고 있다.

오답 해설:

- ① 다양한 가설을 검증하는 과정은 나타나지 않는다.
- ② 마리탱과 메스너는 대립 관계가 아니라 상호 보완적 관계이며, 논쟁의 과정은 서술되어 있지 않다.
- ③ 자연법의 한계를 지적하거나 대안적 법 이론을 제시하는 부분은 없다.
- ⑤ 실정법과 자연법을 통합하는 상위 개념을 도출하고 있지 않다.

10. 정답: ③

정답 해설: 2문단에 따르면 스토아학파는 인간의 이성을 단순한 사고의 도구가 아니라 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력으로 이해하였다. 따라서 이성을 단순한 사고의 도구로 보았다는 설명은 지문의 내용과 정반대이다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 실정법이 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범이라고 하였다.
- ② 2문단에서 아리스토텔레스의 관점이 후대 자연법사상에 깊은 영향을 주었다고 하였다.
- ④ 2문단에서 아퀴나스가 자연법을 신의 의도에 따라 조화롭게 유지되는 존재 질서에 뿌리를 둔 도덕적 규범으로 보았다고 하였다.
- ⑤ 3문단에서 마리탱이 인권을 인간의 본질적 성향과 이성적 본성에서 도출된 자연법의 표현이라고 주장했다고 하였다.

11. 정답: ⑤

정답 해설: 1문단에 따르면 실정법이 정당성을 가지는 것은 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능하다. 이는 실정법이 자연법에 어긋날 때 그 도덕적 정당성이 부정될 수 있음을 의미한다. 따라서 실정법이 자연법과 별개로 독자적인 도덕적 정당성을 가진다는 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 실정법은 입법 기관이 만든 규범이고, 자연법은 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 규범이라고 하였다.
- ② 1문단에서 실정법이 정당성을 가지는 것 역시 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능하다고 하였다.
- ③ 1문단에서 실정법은 강제력과 명확한 절차를 통해 사회 질서를 실현하고, 자연법은 법 제도의 정당성을 판단하는 궁극적 기준이라고 하였다.
- ④ 1문단에서 실정법은 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범이고, 자연법은 시대나 사회에 따라 변하지 않는 도덕적 원리라고 하였다.

12. 정답: ④

정답 해설: ④는 자연법을 올바르게 이해하려면 지적 성찰과 교육, 문화적·사회적 조건이 중요하지만, 이것이 자연법 자체의 변화를 의미하는 것은 아니라 인식과 실현 방식이 달라질 수 있다는 내용이다. 이러한 주장이 성립하기 위해서는 '보편적 원리 자체는 불변이지만, 이를 인식하고 실현하는 인간의 조건은 가변적이다'라는 전제가 필요하다.

오답 해설:

- ① ④는 자연법 자체가 시대나 사회에 따라 변한다는 뜻이 아니라고 명시적으로 부정하고 있다.
- ② ④는 문화적·사회적 조건이 중요한 역할을 한다고 하므로, 이성이 이러한 조건에 영향을 받지 않는다는 것은 전제가 아니다.
- ③ ④는 자연법이 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아님을 강조하고 지적 성찰과 교육이 필요하다고 하므로, 의식적 노력 없이 인식된다는 것은 전제가 아니다.
- ⑤ ④는 지적 성찰과 교육이 필요하다고 하였으며 종교적 계시만을 인식 경로로 한정하지 않는다.

13. 정답: ④

정답 해설: ④는 메스너의 주장으로, 자연법이 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현되어야 한다는 내용이다. 5문단에 따르면 자연법의 사회적 실현을 '도덕적 성숙이 확산된 결과'로 본 것은 마리탱이지 메스너가 아니다. 메스너는 자연법의 실현을 '공동체가 제도적으로

실현해야 할 과제'로 보았다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 메스너가 자연법의 사회적 실천과 제도적 구현에 초점을 맞추었다고 하였다.
- ② 4문단에서 실존적 목적들에 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려 등이 포함된다고 하였다.
- ③ 4문단에서 노동자의 권리 보장이나 복지 정책이 인간의 실존적 목적을 보장하기 위한 자연법의 요청이라고 하였다.
- ⑤ 4문단 첫 문장에서 메스너가 마리탱의 이해를 한 단계 확장하여 제도적 구현에 초점을 맞추었다고 하였다.

14. 정답: ④

정답 해설: 1문단에 따르면 실정법이 정당성을 가지는 것은 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 가능하다. ул국의 법률이 인간의 기본적 자유를 제한하는 것은 자연법의 원리에 어긋나므로, 입법 절차를 거쳤다는 형식적 요건만으로 자연법의 기준에 의해서도 정당성이 인정된다고 볼 수 없다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 실정법은 입법 기관이 만든 강제력을 가진 규범이라고 하였으므로 적절하다.
- ② 1문단에서 실정법은 입법 기관이 사회의 구체적 상황에 맞추어 만든 규범이라고 하였으므로, 입법 절차를 거친 이상 형식적으로 유효하다고 볼 수 있다.
- ③ 1문단에서 자연법은 인간이라면 누구나 인식할 수 있는 옳고 그름의 기준이라고 하였으므로, 인간의 기본적 자유를 침해하는 법률에 대한 비판은 자연법의 원리에 근거한 것이다.
- ⑤ 1문단에서 실정법은 자연법의 원리에 부합할 때 비로소 정당성을 가진다고 하였으므로, 실정법이 자연법에 부합하지 않을 때 정당성이 부정될 수 있다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에 따르면 메스너는 자연법이 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현되어야 한다고 보았다. 따라서 시민 개인의 양심적 자각만으로 자연법의 요청이 충분히 실현된다는 것은 메스너의 관점에 어긋난다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 마리탱은 인간 존엄이나 자유, 정의와 같은 원리가 누구에게나 내재한다고 하였으며, 생명과 건강의 보호도 이에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 3문단에서 마리탱은 자연법이 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰을 통해 구체적으로 인식된다고 하였다.
- ③ 4문단에서 메스너가 말한 실존적 목적에 자기 보존이 포함되므로, 환경 규제 법률의 부재는 이를 사회 제도가 보장하지 못하는 상태라 볼 수 있다.
- ④ 4문단에서 메스너는 자연법이 사회 구조와 제도 속에서 구현되어야 한다고 주장하였으므로, 새로운 법률 제정은 이 구현 과정에 해당한다.

16. 정답: ③

정답 해설: 3문단에 따르면 마리탱은 자연법이 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아니며 지적 성찰과 교육이 필요하다고 강조하였다. 4문단에 따르면 메스너는 자연법이 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다고 보았으므로, 메스너가 자연법을 별도의 인식 과정 없이 작동하는 본능으로 보았다는 설명은 적절하지 않다. 메스너 역시 인간 본성 안의 실존적 목적들을 사회적으로 실현하는 의식적 과정을 전제하고 있다.

오답 해설:

- ① 5문단에서 두 학자 모두 자연법을 인간의 본성과 이성에 근거한 보편적 질서로 이해한다고 하였다.
- ② 5문단에서 마리탱은 도덕적 성숙이 확산된 결과로, 메스너는 공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제로 보았다고 하였다.
- ④ 마리탱이 인간 본성에 선을 추구하는 성향이 내재한다고 본 것과 메스너의 실존적 목적들은 인간 본성에 내재한다는 점에서 연결될 수 있다.
- ⑤ 5문단에서 두 관점이 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 부각한다고 하였다.

17. 정답: ④

정답 해설: 3문단에 따르면 마리탱은 인간이 이성적 추론 이전에 선을 추구하려는 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 보았으므로 이성적 추론보다 내

면적 성향이 선행한다. 동시에 마리탱은 자연법이 본능처럼 저절로 작동하는 것이 아님을 강조하며 지적 성찰과 교육이 필요하다고 하였다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 자연법의 철학적 기초를 체계화한 것은 스토아학파이며, 아리스토텔레스는 그 이전에 자연적 정의를 논의한 인물이다. 또한 스토아학파는 아리스토텔레스의 사상을 비판적으로 극복한 것이 아니라 계승하고 발전시켰다.
- ② 2문단에서 스토아학파의 사상이 로마법의 발전 과정에 영향을 주었다고 하였으므로 무관하다는 설명은 적절하지 않다.
- ③ 2문단에서 아퀴나스는 자연법을 영원법의 일부로 보았으므로 별개의 영역이라는 설명은 적절하지 않다.
- ⑤ 5문단에서 자연법의 사회적 실현을 도덕적 성숙이 확산된 결과로 본 것은 마리탱이며, 메스너는 공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제로 보았다.

18. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 스토아학파는 인간의 이성이 자연 전체와 조화를 이루며 보편적 도덕 질서를 인식할 수 있는 능력이라고 이해하였다. 이 때문에 인간이 자연의 이성적 질서에 순응하며 살아야 하고 그 속에서 선과 정의를 실현해야 한다고 주장한 것이다. 즉 이성이 자연의 질서와 조화하는 능력이므로 자연 질서에 순응하는 삶이 선과 정의의 실현에 부합한다.

오답 해설:

- ① 스토아학파는 이성이 자연의 질서와 무관하게 독립적으로 작동한다고 보지 않았다.
- ③ 스토아학파는 자연의 질서와 이성이 대립하는 것이 아니라 조화를 이루는 것으로 보았다.
- ④ 자연법에 의한 물리적 제재에 대한 내용은 지문에 없다.
- ⑤ 스토아학파는 이성을 도덕 질서를 인식하는 능력으로 이해하였으므로 이성적 판단 없이 선이 실현된다는 설명은 적절하지 않다.

19. 정답: ⑤

정답 해설: ⑤은 아퀴나스의 관점으로, 자연법 인식이 문화적·사회적 조건에 의해 달라질 수 있음을 전제하고 있지 않다. 아퀴나스는 인간이 이성적 존재이기에 선을 추구하고 악을 피하려는 본성 속에서 자연법을 인식할 수 있다고 보았을 뿐이다. 자연법 인식이 문화적·사회적 조건에 따라 달라질 수 있다고 본 것은 마리탱이며, ① 역시 직관적 인식을 말하는 것이지 교육과 성찰을 통해서만 가능하다고 한 것이 아니다. 마리탱은 직관적 인식이 선행하되 올바른 이해를 위해 성찰과 교육이 필요하다고 본 것이다.

오답 해설:

- ① ①에서는 인간이 이성적 존재라는 점이, ③에서는 선을 추구하려는 성향이 자연법 인식의 근거이다.
- ② ①에서는 선을 추구하고 악을 피하려는 본성을 통해, ③에서는 이성적 추론 이전의 직관을 통해 자연법을 인식한다.
- ③ ①은 아퀴나스의 영원법 체계 속에, ③은 마리탱의 내면적 질서 재해석 속에 위치한다.
- ④ ①과 ③ 모두 인간이 자연법을 인식할 수 있다는 공통점이 있으나 그 경로와 근거가 다르다.

20. 정답: ③

정답 해설: 4문단에 따르면 메스너는 자연법이 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 실존적 목적들을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다고 보았다. 따라서 개인의 양심 차원에서 자각되는 것으로 충분하다는 설명은 메스너의 관점에 정면으로 어긋난다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 인간 본성 안에 생리적·심리적 차원을 넘어 반드시 실현해야 할 실존적 목적들이 내재한다고 하였다.
- ② 4문단에서 자기 보존과 완성, 자녀의 출산과 교육, 타인에 대한 배려, 사회적 공익 증진 등이 포함된다고 하였다.
- ④ 4문단에서 자연법은 실존적 목적들을 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다고 하였다.
- ⑤ 4문단에서 노동자의 권리 보장이나 복지 정책이 인간의 실존적 목적을 보장하기 위한 자연법의 요청이라고 하였다.

21. 정답: ④

정답 해설: 메스너는 자연법의 사회적 실현을 공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제로 보았지만, 이것이 개인의 도덕적 성숙과 무관하게 제도가 독자적으로 자연법의 가치를 창출할 수 있다는 의미는 아니다. 5문단에 따르면 두 관점은 개인의 도덕적 자율성과 사회적 연대의 중요성을 동시에 부각하고 있으며, 메스너의 관점 역시 인간 본성에 내재한 실존적 목적들을 전제하고 있기 때문이다.

오답 해설:

- ① 3문단과 5문단에 따르면 마리탱은 자연법의 사회적 실현을 도덕적 성숙이 확산된 결과로 보았으며, 이는 개인의 내면적 각성에서 비롯된다.
- ② 5문단에서 메스너는 자연법의 사회적 실현을 공동체가 제도적으로 실현해야 할 과제로 보았다.
- ③ 3문단에서 마리탱은 자연법이 구체적인 제도와 법으로 드러나려면 사회 구성원들의 합의와 도덕적 성찰이 뒤따라야 한다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 두 관점이 인간 존엄성과 사회 정의를 동시에 고려하도록 이끈다고 하였다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에 따르면 메스너는 자연법이 개인의 양심에 머무르는 도덕 원리가 아니라 사회 구조와 제도 속에서 실질적으로 구현하는 원리여야 한다고 보았다. 따라서 개인적 성찰만으로 아동 노동 문제가 제도적 개입 없이 해결될 수 있다는 것은 메스너의 관점에 어긋난다. 메스너에게 아동 노동 금지 법률의 제정과 같은 제도적 구현이야말로 자연법의 핵심적 요청이다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 마리탱은 인간 존엄이나 자유 같은 원리가 누구에게나 내재한다고 하였으므로, 아동의 건강한 성장과 교육받을 권리도 자연법의 원리에 해당한다.
- ② 3문단에서 마리탱은 자연법을 올바로 이해하려면 지적 성찰과 교육이 필요하다고 하였으므로, 지식인들의 주장은 지적 성찰을 통해 자연법이 인식된 사례이다.
- ③ 3문단에서 마리탱은 '존재하는 자연법과 인식된 자연법의 구별'을 통해 도덕적 성숙의 확산에 따라 자연법이 점차 인식된다고 보았다.
- ④ 4문단에서 메스너는 자녀의 교육이 실존적 목적에 포함된다고 하였고, 이를 제도 속에서 구현하는 것이 자연법의 요청이라고 하였다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: 아퀴나스, 마리탱, 메스너는 모두 자연법을 시대에 따라 내용이 변하지 않는 보편적 규범으로 보았다. 반면 철학자 X는 보편적 도덕 원리가 존재하지 않으며 도덕은 문화에 따라 달라진다고 보고, 철학자 Y는 도덕 자체를 권력관계의 산물이자 이념적 장치로 본다. 따라서 X와 Y가 아퀴나스, 마리탱, 메스너와 공통된 인식을 가지고 있다는 설명은 적절하지 않다. 또한 Y는 도덕을 가변적 질서로 본 것이 아니라 허구적 장치로 본 것이므로 X와 Y가 모두 가변적 질서로 본다는 전제 자체도 부정확하다.

오답 해설:

- ① 철학자 X는 모든 도덕적 판단이 역사적·문화적 맥락에 의해 결정된다고 보므로, 아퀴나스의 보편적 질서를 특정 종교적 전통의 산물이라 비판할 수 있다.
- ② 마리탱은 인식 방식이 달라질 수 있다고 보았으나 원리 자체는 불변이라고 보았다. 철학자 X는 이에 대해 원리의 내용 자체가 문화에 의해 결정된다고 반박할 수 있다.
- ③ 철학자 Y는 보편적이라 주장되는 도덕 원리가 지배 세력의 이념적 장치라고 보므로, 인권 개념도 같은 맥락에서 비판할 수 있다.
- ④ 철학자 Y는 도덕 원리의 제도화가 지배 세력의 이익을 영속화하는 수단이 될 수 있다고 보므로, 메스너의 제도적 구현이 기존 권력 구조를 정당화할 수 있다고 비판할 수 있다.

24. 정답: ⑤

정답 해설: 메스너의 관점에서 자연법의 실존적 목적들은 인간 본성에 내재한 것으로, 인간이 선을 추구하려는 본성이 없다면 그 실존적 목적들의 근거 자체가 소멸한다. 사회 구조와 제도의 강제력은 자연법의 내용을 대체할 수 없으며, 메스너에게 제도는 인간 본성에 내재한 목적들을 구현하는 수단이지 그 목적의 원천이 아니다. 따라서 본성이 없더라도 제도의 강제력만으로 실존적 목적들이 실현된다는 주장은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 아퀴나스는 인간이 선을 추구하고 악을 피하려는 본성 속에서 자연법을 인식할 수 있다고 하였으므로, 그 본성이 없다면 자연법 인식의 근거가

상실된다.

② 3문단에서 마리탱은 선을 추구하려는 성향을 통해 자연법을 직관적으로 인식한다고 하였으므로, 그 성향이 없다면 직관적 인식의 경로가 사라진다.

③ 3문단에서 마리탱은 인간 존엄이나 자유 같은 원리가 누구에게나 내재한다고 하였고 이것이 인권의 기초라 하였으므로, 내재성의 근거가 약화되면 인권의 철학적 기초도 약화된다.

④ 4문단에서 메스너는 실존적 목적들이 인간 본성 안에 내재한다고 하였으므로, 선을 추구하는 본성이 없다면 그 근거가 소멸되어 자연법이 사회 제도의 윤리적 기반으로 기능하기 어렵다.